

ביתא רוטשילד בע"מ

חוזה מתכנן אלומיניום

C+B+A מתחם

רוטשילד – פינוי בינוי

חיפה

פרלסיסטמס
פתרונות מעטפת בינוי בע"מ
515779502

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

פרויקט: רוטשילד – פינוי תבנית: מתכנן אלומיניום מס' חוזה: CONT-10-2317 בינוי
ספק: גרסה: גרסת חוזה: סטטוס: סטטוס חוזה]

חוזה מתכנן אלומיניום

שנערך ונחתם ביום _____

בין

ביתא רוטשילד בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד. 715
ח.פ. 515851194-פ.
(להלן: "המזמין")
מצד אחד ;

לבין

פרלסיסטמס פתרונות מעטפת בנין בע"מ
ח.פ. – 515779502
חטיבת גבעתי 7/10 רעננה
(להלן: "המתכנן")
מצד שני ;

והואיל: וברצון המזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל ;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1. למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידיים דהיינו:

"הפרויקט" – כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית"

"המקרקעין" – כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" – שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" – מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

פרלסיסטמס
התאגדות בנין בע"מ

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194-פ.

פרויקט: רוטשילד – פינוי תכנית: מתכנן אלומיניום מס' חוזה: CONT-10-2317 בינו
ספק: [מס' חוזה] גרסה: [גרסת חוזה] סטטוס: [סטטוס חוזה]

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כותבי הכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית

"שירותי המתכנן"

"השירותים" - השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

"המנהל" - מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה"

"ההסכם" - חוזה זה על נספחיו.

"הז'ין" - כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ו/או הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות"

"המקומית" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה"

"הפיתוח" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

2.1. הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

3.1. הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

נספח א' -	נספח כללי
נספח ב' -	שירותי המתכנן
נספח ג' -	לוח זמנים
נספח ד' -	שכר המתכנן
נספח ה' -	תשלומי שכר המתכנן
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות;
נספח ז' -	פירוט ביטוחי המתכנן;
נספח ז' -	אישור על קיום ביטוחי המתכנן;
נספח ח' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק;
נספח ט' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט;

נספח היעדר תביעות;

פרלס סטמס
פתחונת מעסיקת בן בע"מ
515779502

פרלס סטמס
פתחונת מעסיקת בן בע"מ
515851194

פרויקט: רוסשילד - חינוך תכנית: מתכנן אלומיניום מס' חוזה: CONT-10-2317 ביטוי
ספק: גרסה: גרסת חוזה: סטטוס: סטטוס חוזה:

2. שירותי המתכנן

- 2.1. המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את ביצוע שירותי המתכנן.
- 2.2. המתכנן מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי המתכנן וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי המתכנן, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי המתכנן על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם כרמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.
- 2.3. המתכנן מצהיר, כי ידוע לו ששירותי המתכנן על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר המתכנן, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.
- 2.4. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחית דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.
- 2.5. המתכנן יבסס את שירותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמזמין.
- 2.6. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי המתכנן, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.
- 2.7. המתכנן ישמור על ניהול קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.
- 2.8. כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל המתכנן להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.
- 2.9. המתכנן מצהיר, כי ידוע לו הוראות כל התכניות הקיימות ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראות יחס של הדין ו/או הנהלים ו/או התקנים ו/או התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי המתכנן והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר המתכנן כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ו/או הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן.
- 2.10. המתכנן מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב לחעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.

פרויקט מס' 5157/1992
פיקוח על ביצוע
מסמך מס' 5157/1992

פרויקט: רוטשילד - פינת תבנית: מתכנן אלו מייכום מס' חוזה: CONT-10-2317 בינו
גרסה: [גרסת חוזה] סטטוס: [סטטוס חוזה] ספק:

© וקטור, ברגמן ושות' ש.ר.ל.
ביתא רוטשילד בע"מ
515851194 פ.ח.

3.5.2 החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את המתכנן מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא. ליועץ תינתן הזכות להתגונן 3.6. המתכנן מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לבצוע שירותי המתכנן. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות המתכנן

4.1 במידה ויידרש מגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל חנוגע לחוות דעת של המתכנן וכל הכרוך בכך, יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד: שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.1 אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה המתכנן רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

5.1 המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי המתכנן כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי המתכנן וכן לבדוק את טיב שירותי המתכנן המעשים על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.

5.2 המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דוח פיקוח על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת.

וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.

5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.

5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות המתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכנון, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכנון, ככל שהדבר יידרש.

5.5 אישור המנהל לתכנון ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יחא בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה ולא יחא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכנון ו/או המסמכים האמורים.

טרלסטוט
יית מספחת
5157956
ב"ש

פרויקט: רחשיד - פיקי תכנית מתכנן אלומיניום מס' חוזה: CONT-10-2317 ב"ש
גרסה: [גרסת חוזה] סטוס: [סטוס חוזה]

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין
ביתא רחשיד
5157956

2.11. המתכנן לא יגיש ליועצים ו/או לקבלנים ו/או לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.

2.12. המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמתכנן מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תלונות כלפי המזמין ו/או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשתף עמו פעולה ככל שיידרש.

2.13. המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "view@", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ופעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

3.1. המתכנן מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי המתכנן יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה.

3.2. המתכנן מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי המתכנן ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי המתכנן.

3.3. מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט, בתאום עם המתכנן - להורות למתכנן מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

3.4. מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של המתכנן למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי"). תחלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.

המתכנן מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תקופה של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בבצוע החוזה, יקדיש למטרת זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות המתכנן כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 2.3.12 ו- 3.3.12 להלן.

3.5.

3.5.1. המזמין רשאי לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.

מבלייסטטוס
תחנות מועדפת בין נ"מ
5.1.1

פרויקט: רחמיאל - פינוי תבנית מתכנן אלומיניום מס' חוזה: CONT-10-2317 בינו
ספק: [גרסת חוזה] גרסה: [סטטוס] [סטטוס חוזה]

© וקסלה, ברגמן ושות' מוכי-דן
ביתא רחמיאל ב"מ
ח.פ. 515851194

6. לוח הזמנים ושילבי ביצוע

- 6.1. המתכנן יבצע את שירותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשירותי המתכנן, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי המתכנן במועד שיחיה זרוע על מנת להבטיח את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.
- 6.2. לא יתחיל המתכנן בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.
- 6.3. יש לראות ב חוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויח וזו הוראות סעיף 12 להלן.
- 6.4. ידוע למתכנן, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שישופקו להם כל התכונות ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיחיו רצופים לחוזים שיחתמו עמם.
- 6.5. עיכוב בביצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:
- 6.5.1. הוא נובע מכו ח עליון או גודם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליו.
- 6.5.2. מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המתכנן למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.
- 6.5.3. המתכנן לא קיבל תכונות, הנחיות, הוראות, פרטים וב יאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.
- 6.5.4. המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בב יצוע השירות ואת משך הדחייה.
- מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי א יחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי המתכנן, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.
- 6.6. המתכנן מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.
- 6.7. בכל מועד שידרש על ידי המזמין, ימסור המתכנן למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.

פרויקט: 515719502
מס' תכנון: 515719502
מס' תכנון: 515719502
מס' תכנון: 515719502

פרויקט: 515719502
מס' תכנון: 515719502
מס' תכנון: 515719502
מס' תכנון: 515719502

פרויקט: 515719502
מס' תכנון: 515719502
מס' תכנון: 515719502
מס' תכנון: 515719502

6.8. המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעיון בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר ו/או פרט ו/או דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.

7. שכתב המתכנן

7.1. תמורת שירותי המתכנן וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין למתכנן שכר כמפורט בנספח ז' המצ"ב (להלן: "שכתב המתכנן").

7.2. בהוצאות הממשיות בשירותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:

7.2.1. הדפסות בתווין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק המתכנן במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתווין, אשר מיועדות למתכנן בהליך עבודתו, לא יהיה המתכנן זכאי לקבלת החזר.

7.2.2. העתקות שנמסרו ע"י המתכנן למזמין ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המתכנן במשרדו.

7.2.3. שכפול מסמכים.

7.2.4. מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).

7.2.5. מדידות וצילומי אוויר.

7.2.6. קידוחים ובדיקות קרקע.

7.2.7. שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 1.2.7 עד 3.2.7 לעיל, יוזמנו על ידי המתכנן באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמזורנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 4.2.7 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

7.3. על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפישיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי המתכנן ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 3.6 לעיל, יחולו הוראות סעיף 2.1.12 להלן.

7.4. מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ז' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי תשלום שכר המתכנן כמלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניתו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף בנספח ט' לחוזה

פרויקט מס' 515719502
פתוחות פטנטיות ב"מ כ"ס

פרויקט: חששילד - פינוי תבנית: מתכנן אלמניום מס' חוזה: CONT-10-2317 ביטוי
ספק: גרסה: גרסת חוזה: סטטוס: סטטוס חוזה:

@ וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

זה וכתב היעדר תביעות המצורף כנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המתכנן ומאומת כנדרש בו.

7.5. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6. תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר המתכנן, הינם הצגת רישיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדין, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהמתכנן לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר המתכנן, ינוכה מס במקור כדין, מכל סכום ע"י שכר המתכנן שישולם ע"י המזמין. למען חסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי מס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר המתכנן בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שנויים בתכנון

8.1. המתכנן מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלב התכנון או העבודה את כל השינויים בתכנון שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 2.8 להלן. שינויים מהותיים יבחנו לגופו של ענין.

8.2. נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספח יס ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן, אלמלא השנויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השינויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המתכנן ושכר המתכנן. בכל מקרה, השנויים כאמור, לא יהיו עלול לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3. על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1. טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של המתכנן ו/או של היועצים.

8.3.2. התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן

9. אחריות וביטוח

אחריות

9.1. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי, על פי דין ו/או על פי הסכם, אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פסי"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחל של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.

פרויקט: [מחולל] - פינוי תבנית: מתכנן אלומיניום מס' חוזה: CONT-10-2317 בינוי: [סמל חוזה]
ספק: [גרסה: [גרסת חוזה] סטטוס: [סטטוס חוזה]

© וקסלר, ברגמן ושות' שרקי-דין
ג'יטא רוטשילד בע"מ
ח.ט. 515851194

סמל חוזה: 515851194
סמל חוזה: 515851194
סמל חוזה: 515851194

המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים משפטיים, דרישות, אישומים, פסייד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן. טרם הקיזוז, המזמין ימסור למתכנן הודעה 7 ימים מראש ויאפשר למתכנן לתקן את הפרת התחייבויותיו ו/או להתגונן מפני דרישה כאמור בתוך תקופת זמן שתקבע בין הצדדים לפי העניין.

9.2 אישור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ו/או מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו כאמור לעיל, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

9.3 מבלי לגרוע מאחריות המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך 3 שנים לאחר תום מתן השירותים (להלן: "התקופה הנוספת"), את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי המתכנן המצורף להסכם זה כנספח ז' וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ז"1, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("פירוט ביטוחי המתכנן" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצויין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.

9.4 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המתכנן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא תתום בידי מבטחיו.

9.5 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המתכנן להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי המתכנן לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.

9.6 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי המתכנן, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על המתכנן, שאינה פוטרת את המתכנן ממלוא החבות על פי הסכם זה.

9.7 מוסכם בזאת, כי למתכנן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

9.8 למזמין תחא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומץ על ידי המתכנן כאמור לעיל, ועל המתכנן לבצע כל שינוי, תיקון או התאמה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי המתכנן, להתחייבויות המתכנן על פי סעיף הביטוח שבהסכם זה.

9.9 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המתכנן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

9.10 המתכנן פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי המתכנן או על ידי מי מטעם המתכנן לחצרי המזמין ו משמש את המתכנן לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למתכנן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור, אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

פרוקט: רוטשילד - פיוני תבנית: מתכנן אלומיניום מס' חוזה: CONT-10-2317 ביג

גרסה: [גרסת חוזה] סטוס: [סטוס חוזה]

ספק:

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

פרוטוקול
פתיחת-מסמכים כ"א כ"ט
51579502

9.11 אם לדעת המתכנן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי המתכנן, על המתכנן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.

9.12 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שיערך על ידי המתכנן בקשר עם השירותים ושוא הסכם זה, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

9.13 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המתכנן, על המתכנן לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, למתכנן נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי המתכנן.

9.14 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על המתכנן מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל המתכנן תחול האחריות לשפות את המזמין [בהתאם לתנאי השיפוי שנקבעו בהסכם זה, בסעיף 9 לעיל] בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

9.15 אין בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לשחרר את המתכנן מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

9.16 המתכנן מתחייב לשמור ולקיים את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. המתכנן מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן המתכנן, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיועסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות וזכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.

9.17 הפרת סעיף זה תיחשב להפרה יסודית של ההסכם, זאת למעט אי המצאת אישור עריכת ביטוח במועד, אשר תהווה הפרה רק בחלוף 10 ימים ממועד קבלת דרישה בכתב מאת המזמין, להמצאתו.

10. אספקת תכניות

10.1 בכל עת במהלך ביצוע שירותי המתכנן וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור המתכנן למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המצ"ב

כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן המתכנן בהקדם האפשרי וימסרן למזמין.

10.2 עם גמר שירותי המתכנן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE). למעט שינויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.

10.3 חובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות ו הקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.

פרויקט: רוטשילד - פינוי תבנית: מתכנן אלומיניום מס' חוזה: CONT-10-2317 ב"מ
גרסה: [גרסת חוזה] :סטוס: [סטוס חוזה]

© קסלר, ברגמן ושות' יעוץ - ד"ר

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

סכום סטוס
מחירי מעטפת
515851194

ביתא רוטשילד גפ"מ
ח.פ. 515851194

11.7. בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבת, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

12.1

12.1.1. על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחיו, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ- 7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השרות").

12.1.2. הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 1.1.12 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שבוצע עד לתאריך הפסקת השרות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו- ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו- ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל. למתכנן תינתן הזכות להתגונן.

12.1.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 1.1.12 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 2.1.12 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 2.1.12 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4. תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה המתכנן יכול, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי המתכנן על פי תנאי חוזה זה.

2.12. במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 2.3.12 להלן, ויחולו הסעיפים 3.1.12 ו- 4.1.12 לעיל.

12.3

1.3.12. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 1.12 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1. המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תי קן את ההפרה כאמור, לאחר שק יבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המזמין התרה במתכנן, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכנן לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. המתכנן הפר את הוראת סעיף 5.7 לעיל.

פרויקט: רוסטילד - פינוי תבנית: מתכנן אלומיניום מס' חוזה: CONT-10-2317 ביטוי
ספק: גרסה: [גרסת חוזה] סטטוס: [סטטוס חוזה]

© וקסול, פרנקל ושות' עורכי דין

ביתא רוטטילד בע"מ
ח.פ. 515851194

פרויקט: רוסטילד - פינוי תבנית: מתכנן אלומיניום מס' חוזה: CONT-10-2317 ביטוי
ספק: גרסה: [גרסת חוזה] סטטוס: [סטטוס חוזה]
515779502

12.3.1.4. נבצר מהמתכנן או מהמנהל הראשי לקיים את החוזה מסיבת מחלה אומכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל - יחול הסעיף אם המתכנן נפטר, המתכנן הגיש בקשה לפשיטת רגל ואובקשה למינוי כונס, או נעשה בלתי כשר לפעולה משפטית או בלתי כשרלמתן שירותי המתכנן או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של המתכנן.

12.3.1.6. המתכנן הגיש בקשה לחקפאת הליכים או להסדר או סידור כלשהו עם או לטובת נושיו או שהוגשה בקשה כנגדו למותן צו קבלת נכסים או למינוי לו או לנכסיו של כונס או מפרק, זמני או קבוע, או אם הוגשה נגדו בקשת פירוק אשר לא בוטלה בתוך 30 יום ממועד שנמסרה למתכנן או ניתן צו או נתקבלה החלטה לפירוקו, וכן במקרה שיש בידי המזמין הוכחה להנחת דעתו שהמתכנן נתן או הציע, במישרין או בעקיפין, בעצמו או ע"י אחרים, לאדם אחר, שוחד, מענק או כל טובת הנאה בקשר להשגת ההתקשרות עפ"י חוזה זה ו/או לכל דבר הקשור בבצועה.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 1.3.12 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו' - ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו' - ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין. למתכנן תינתן הזכות להתגונן.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 1.3.12 לעיל, לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 2.3.12 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 2.3.12, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי חדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד המתכנן ו/או המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנן, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 2.3.12 ו- 3.3.12 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 1.12, 2.12 ו- 3.12 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידיו את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטולו, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהמתכנן לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8. השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 7.12 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכנן ו/או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

כרטיס מס' 515851194
מחלקת חשבונות כרטיסים
515851194

פרויקט: רוטשילד - פינוי תבנית: מתכנן אלומיניום מס' חוזה: CONT-10-2317
גרסת חוזה: [גרסת חוזה] סטטוס: [סטטוס חוזה] תאריך: [תאריך חוזה]

© וקסור, מגמן ושות' ע"מ ד"ר

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

13. העברת זכויות

13.1. אין המתכנן רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.2. אין המתכנן רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי המתכנן, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.3. ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 1.13 או 2.13 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המזמין על פיו, והמתכנן ישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 1.13 או/גם 2.13 לעיל/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן.

13.4. שירותי המתכנן יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של המתכנן בפיקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 2.3.12 ו-3.3.12 לעיל.

13.5. המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן.

14. סיום שירותי המתכנן

14.1. שירותי המתכנן יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.1.1. חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למתכנן במסגרת הוראות אותו סעיף.

14.1.2. עם מתן א ישור בכתב ע"י המזמין למתכנן, כי הושלם מתן שירותי המתכנן על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

15.1. המתכנן מתחייב לשמור על סודיות התכנון, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשי רותי המתכנן, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבל על ידי המזמין.

15.2. מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן על פי כל דין, ינקוט המתכנן בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי המתכנן כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית המתכנן לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.

15.3. המתכנן ועובדיו מתחייבים לשמור על סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.

15.4. לפי דרישת המזמין ועם סיום שירותי המתכנן, ימסור המתכנן לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

פרויקט: רומשילד - פניו תבנית: מתכנן אלומיניום מס' חוזה: CONT-10-2317 ביטוי
ספק: [החל טיפוס ושיטת] גרסה: [גרסת חוזה] סטטוס: [סטטוס חוזה]

© נוסף, כרגמן ושות' גורל דין

ביתא הוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

ספק סטטוס
כתובות טענות
כאמור

ביתא רוטשילד בע"מ
515851194 ח.ח.

משרד המשפטים
התביעה הכללית
תל אביב

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6. במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.

17.7. על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחויבי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלא חיובי המזמין כלפי המתכנן על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לסיק זה.

המתכנן מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המתכנן. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8. סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט

המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הספר ספק, במידה והמתכנן מעוניין להפסיק את שרותי התכנון, יגיש המתכנן למזמין את בקשתו בכתב, הכוללת את פרוט הסיבות, לאישור המזמין.

17.9. כל ההוצאות ומס הכולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המתכנן ותשולמנה על ידו.

17.10. חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין עיי מורשי החתימה של המזמין.

17.11. כתובות הצדדים הן כמפורט בכתרת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 5 ימי עסקים מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

פרויקט: רוטשילד - פינוי תבנית: מתכנן אלומיניום מס' חוזה: CONT-10-2317 ב"מ
ספק: גרסה: [גרסת חוזה] סטטוס: [סטטוס חוזה]

© וקסלר, ברגמן ושות' גורל-י

ביתא רוטשילד גע"מ
ח.פ. 51194515

ולראיה באו הצדדים על החתום:

ביתא רוטשילד בע"מ
515851194 ש.ח.

ביתא רוטשילד בע"מ
המזמין

פרלסיסטמס
פתרונות מעטפת בגין בע"מ
515779502 ש.ח.
פרלסיסטמס פתרונות מעטפת בגין בע"מ
המותכנן

אמנון

10 רעננה

אני הח"מ, ההכמן ע"י רו"ח מרח' מאשר כי ה שבו"ן יונתן הם שחתמו בשם המתכנן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המתכנן לעניין זה.

16.3.21

זא"י חשבון

תאריך וחותמת ע"י רו"ח

פרלסיסטמס
פתרונות מעטפת בגין בע"מ
515779502 ש.ח.

א

פרויקט: רוטשילד - פ"ט תבנית: מתכנן אלומיניום מס' חוזה: CONT-10-2317 בגין
ספק: מביתא רוטשילד בע"מ גרסה: גרסת חוזה סטטוס: סטטוס חוזה

© וקסלר, ברגמן ושול עורכי-דין

"הפרויקט" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח
[ב] תיפה, רוטשילד - פינוי בינוי לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ואו יבוצע עבור
המזמין באתר בקטעים ובשטחים לפי שיקול דעתו .
"התכנית" או "המקרקעין" - תכנית בגין עיר מס' 304061421 על שטחיה מעת לעת
וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ואו המקרקעין הידועים כ-]שדה
נוסף [1].

"הרשות המקומית" - חיפה

2 המנהל הוא: אמנון פרל

4 בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם :

ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"פ חוק זה:

5 הנושאים הם :

- מחלקת מעטפת כרטיס
08.05.1979
515779502
ד"ר

© וקסלר, ברגמן ושות' 1977

קסלר, ברגמן ושות' אג"ד
ביתארוטשילד בע"מ
ח.ב. 515851194

נספח "ב"שירותי המתכנן1. כללי:

- 1.1 שירותי המתכנן יכללו מתן ייעוץ הנדסי ותכנון למערכות האלומיניום והזיגוג, התריסים וקירות המסך בפרויקט, לכל חלקי המבנה על פי דרישת המזמין.
- עבודת המתכנן המתוארת בנספח זה תלווה את התקדמות התוכניות האדריכליות בהתאם לתהליך זה. הגשת הבקשה להיתר בניה וכן ביצוע עבודות ההקמה ובניית הפרויקט בסדר אשר יקבע על ידי המזמין.
- מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב המתכנן לתת ולבצע את כל השירותים הנדרשים בתכנון מערכות האלומיניום של המבנים בפרויקט וסביבתו, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור את השירותים המפורטים להלן:
- הכנת תכנון מערכות האלומיניום במבנים, מתן הנחיות והכנת תכניות ומפרטים טכניים, אשר יכללו בין היתר את הפרטים הבאים:
- 1.3.1 מעטפות.
 - 2.3.1 גג.
 - 3.3.1 פתחים – דלתות וחלונות.
 - 4.3.1 אלמנטים ייחודיים – פנים וחוץ.
 - 5.3.1 רכיבים טכניים.
 - 6.3.1 כל מרכיב שרות אחר הרגיל ומקובל על ידי יועץ אלומיניום בנסיבות הפרויקט.

2. המהנדס, צוות עובדים ואמצעים של המתכנן:

- א. המהנדס הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיזומן אליהן ללא עוררין. ככל שיידרש ולפי החלטת המזמין, יתבצעו בנוסף לישיבות התכנון השוטפות, ישיבות שבועיות לתכנון ב BIM על המודל.
- ב. ראש הצוות יהיה מהנדס בכיר בעל ניסיון מוכח במגדלים מעל 20 קומות באזורים אורבניים צפופים, אשר יאושר מראש על ידי המזמין ובמקרה הצורך יוחלף מיידית על פי דרישת המזמין לא מאוחר, נדרש צוות עובדים שיש לו ניסיון במגדלים/סוכים להשאיר ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיזומן אליהן ללא הגבלה.
- ג. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיזומן אליהן, מבלי לדחות את השתתפותו.
- ד. צוות השרטטים של המהנדס יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות משרטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.

מס' תכנון: 515719502
מס' תכנון: 515719502

פרויקט: רוטשילד – פינוי תבנית מתכנן אלומיניום מס' חוזה: CONT-10-2317 בינוי
ספק: [חברת חוזה] [מס' חוזה] [מס' חוזה]

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין
רוטשילד
ח.פ. 515851194

2. על המתכנן לקבל אישור בכתב מאת המנהל לפני התחלת ביצוע כל קטע וכל שלב ולפני הספקת כל שרות חלקי. אישור כאמור לא יהווה אישור לשכר נוסף במקרה של בדיקות נוספות או עבודה נוספת שיידרשו לאחר התקדמות התכנון לשלב הבא

4. שלבי העבודה ההנדסית ופירוט השירותים:

4.1 תכנון:

- א. בירור הפרוגרמה וליבון דרישות האדריכל והמוזמין ביחס לתפקוד והחזות של מסגרות האלומיניום.
- ב. גיבוש האפיון הקונסטרוקטיבי והחזותי של מבנה המסגרות ושילובה בפרטי הבניה.
- ג. הכנת אומדן להערכת תקציב הביצוע של המלבנים בפרויקט, וקבלת אישור המוזמין עליו.
- ד. עריכת רשימות האלומיניום, בדיקה ואישור פורמלי עם המוזמין.
- ה. הכנת מפרטים לכל פריטי האלומיניום והזיגוג הנדרשים בפרויקט, ועריכתם כנדרש לצרכי המכרזים בין הקבלנים. המפרטים יכילו תכניות של פרטי הרכבה ועיון לשלושה פריטים טיפוסיים, השכיחים בכל מבנה.
- ו. תכנון פרטי ההרכבה והאיטום, בק.מ. 1:2 על בסיס רשימות האלומיניום.
- ז. תכנון מערך האחזקה והניקון למלבני האלומיניום שמעטפת המבנים.
- ח. הכנסת שינויים במפרטים ובתכניות ככל שיתחייב להוצאת התכנון למסגרת התקציבית אשר תיקבע ע"י המוזמין.
- ט. מתן חוות דעת וייעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ופרסומם.

4.2 הצעות קבלנים:

- א. השתתפות בסיוור קבלנים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.
- ב. מתן חוות דעת בכל הקשור להצעות הקבלנים.

4.3 פיקוח עליון:

- א. פיקוח עליון על עבודות האלומיניום הן באתר והן בבתי מלאכה מחוץ לאתר.
- ב. בחינת תכניות העבודה של הקבלנים אשר זכו בעבודות, עד אישור תכנוניתיהם לייצור.
- ג. מעקב אחרי תוצאות הבדיקות המעבדתיות שיעשו בהתאם לדרישות המפרט הטכני.
- ד. בדיקה והמלצה למזמין לגבי בחירת דוגמאות המלבנים (Mock-Ups) אשר יותקנו ע"י הקבלן בהתאם למפרט הטכני.

פרויקט: רוסשילד - פינוי תבליט: מתכנן אלומיניום מס' תזזה: CONT-10-2317 בימי
90: גרסה: [גרסת תזזה] סטוס: [סטוס תזזה]

© וקסלר, ברגמן ושות' שורק-דין

כיתא רוסשילד בע"מ
515851194 ג.ר.

מחירון מעטפת כיתא רוסשילד
515779502

- ה. פיקוח עליון על ביצוע בדיקות התזת מים באתר, לבחינת טיב עבודות ההרכבה של המלבנים.
- ו. השתתפות בקבלת העבודות ואישור גמר ביצוע העבודות. דיווח למזמין על ליקויים הטעונים השלמה או תיקון.
- ז. ייעוץ למזמין והשתתפות בדיונים ובבירור מחלוקות ותביעות עם הקבלנים בקשר עם ביצוע העבודות והתאמתן לתנאי החוזים עם קבלני העבודות, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק.
- ח. ייעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בביצוע לעומת התכנון.
- ט. סיוע למזמין בקבלת אישורי האכלוס הדרושים למבנים (טופס 4).
- י. בדיקת מסמכי As-Made).
- יא. אין המתכנן רשאי לתת הוראות לקבלנים ו/או לנחל משא ומתן עם הקבלנים אלא באמצעות נציג המזמין.

5. המתכנן מתחייב לשמור על זיסקט ואוריגנלים של התוכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכו' וכך שניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.
6. המזמין רשאי להזמין מהמתכנן את כל שלבי התכנון המפורטים בנספח זה ו/או חלק מהם ו/או שירותים נוספים מעבר להם.
7. יובהר כדלקמן:

- א. העבודה הממוחשבת בפרויקט תיערך בתכנת REVIT וב BIM, על המתכנן לדאוג לעמדות עבודה וכ"א מוכשר במשרדו בהתאם.
- ב. כל קבצי התכנון והמסמכים השונים יוטענו למערכת ה-view, תעבורת המידע היחידה הקבילה בפרויקט.
- ג. חשבונות המתכנן יוטענו ע"י המפקח למערכת ה-view לתיקיית "חשבונות מוגשים", כתנאי לטיפול בהם.

פרויקט: 515851194
מס' חוזה: CONT-10-2317
מטוס: 515851194

פרויקט: רוסטילד - פינוי תבנית: מתכנן אלומיניום מס' חוזה: CONT-10-2317
מטוס: 515851194
מטוס: 515851194

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין
ד"ר רוסטילד בע"מ
ח.פ. 515851194

נספח י"ד

שכר המתכנן

תמורת ביצוע מלוא שירותי המתכנן, כמפורט בנספח ב' ונספח ח', ישלם המזמין למתכנן:

במתחם A- שכר כולל בסך של 61,250 במילים: (שישים ואחת אלף ומאתיים וחמישים אלף שקלים)

במתחם B- שכר כולל בסך של 58,250 במילים: (חמישים ושמונה אלף ומאתיים וחמישים שקלים בלבד)

במתחם C- שכר כולל בסך של 77,000 במילים: (שבעים ושבע אלף שקלים בלבד).

שכ"ט המפורט היינו גלובלי למתחם ויוגש בנפרד לכל מתחם בהתאם להתקדמות התכנון.

1. למען הסר ספק:

1.3 מובהר כי שכר המתכנן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא כמפורט בסעיף 7 לחוזה.

3.2 שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב' ונספח ח'.

3.3 חתמורה הינה סופית ולא תאושרנה תוספות שכר עקב שינויי תכנון בגלל התקדמות התכנון של שאר היועצים.

3.4 על אף האמור בסעיף 1.3 לעיל, בקשות לתוספת שכר ידונו בתנאים כמפורט בסעיף 8 לחוזה בלבד.

5.3 תוספות שכר ככל שיתקבלו על פי סעיף 2.2.8 לחוזה יחושבו בשיעורים כדלקמן ובלבד שהגדלת מספר יחידות הדיור, מהווה חריגה מהיקף השטחים, המפורט בסעיף 2 לעיל:

3.5.1

2. הסכום המפורט בסעיף 1 לעיל יהיה לא צמוד למדד

3. בנוסף לכל תשלום ישולם ל מתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י היועץ והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור.

4. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר היועץ ומסירת כל המסמכים והתכניות למזמין.

פרויקט: רוסשילד - פיגוי תבנית: מתכנן אלומיניום
מס' חוזה: CONT-10-2317
גרסה: גרסת חוזה
סטטוס: סטטוס חוזה

פרויקט: רוסשילד - פיגוי תבנית: מתכנן אלומיניום
מס' חוזה: CONT-10-2317
גרסה: גרסת חוזה
סטטוס: סטטוס חוזה

פרויקט: רוסשילד - פיגוי תבנית: מתכנן אלומיניום מס' חוזה: CONT-10-2317
גרסה: גרסת חוזה
סטטוס: סטטוס חוזה

נספח "ג"
לוח הזמנים ושלבי

ביצוע

1. לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שידרש ע"י המנהל.
2. המהנדס וצוותו יעסקו בפרויקט לפי הצורך וללא הגבלת זמן.
3. המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.
4. העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו ואו הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.
5. התקדמות ייעוץ האלומיניום תעשה לפי שלבי הפרויקט ועל פי שינויי תכנון של האדריכל והיועצים, ללא זכות לתוספות שכר.

פרויקט מס' 515719502
מס' 515719502
מס' 515719502

ביתא קונסטרוקציה
מס' 515851194
מס' 515851194

פרויקט: רוסטילד - פינוי תבנית: מתכנן אלומיניום מס' חוזה: CONT-10-2317 בינוי
ספק: מכל סיסטם ושות' גרסה: [גרסת חוזה] סטטוס: [סטטוס חוזה]

נספח "ה"
תשלומי שכר המתכנן

1. שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי המתכנן כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו' - ח' כדלקמן:

סעיף	תאור	אחוזים
1.1	גמר תכנון מוקדם	10%
1.2	ייעוץ לפרטי אלומניום למזמין ולאדריכל	10%
1.3	לאחר הכנת מפרט טכני מילולי כנספח לרשימות אלומניום של האדריכל למכרז	30%
1.4	לאחר הכנת מפרט טכני מילולי כנספח לרשימות אלומניום של האדריכל למכרז	10%
1.5	לאחר אישור תכניות ייצור לקבלן אלומניום (לכל בנין בנפרד)	15%
1.6	פיקוח עליון בדירה לדוגמא (הנדסית) באתר והוצאת דוח ביקור	15%
1.7	פיקוח עליון בעת הרכבת האלומניום והוצאת דוחות ביקורים עד לקבלתמתקן ותעודת גמר	10%
	סה"כ	100%

3. לעיל רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום 1 למרות האמור בסעיף התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום עפ"י קביעתו הבלעדית של המזמין

המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש..

4. המזמין ישלם את שכר המתכנן בתוך 45 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

5. הגשת החשבונות תתבצע תוך הטענתם לתיקיית "חשבונות מוגשים" במערכת ה - @view ויידוע המנהל בהתאם. מובהר כי הטענת החשבון למערכת מהווה תנאי לטיפול בו.

פרלסיסטס
פתרונות מעטפת ב"מ בע"מ
515779502

ביתא דוטשקלי בע"מ
ח.פ. 515851194

פרויקט: רוטשילד - פינוי תבנית: מתקן אלומיניום מס' חוזה: CONT-10-2317 ביטוי ספק: [סמל סטטוס חוזה] גרסה: [גרסת חוזה] סטטוס: [סטטוס חוזה]

נספח "ו"

תאריך: [תאריך חתימת חוזה]

לכבוד

ביתא רוטשילד בע"מ
 יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד. 715
 515851194
 4
 א.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת פרלסיסטמס פתרונות מעטפת בנין בע"מ/ הפועל בשם חברת פרלסיסטמס פתרונות מעטפת בנין בע"מ/ המספק שירותים לחברת פרלסיסטמס פתרונות מעטפת בנין בע"מ מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מוועסק על ידי פרלסיסטמס פתרונות מעטפת בנין בע"מ מבצעת עבורכם ותכנון מותכנן אלומיניום בפרויקט רוטשילד - פיגוי בינוי.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל פרלסיסטמס פתרונות מעטפת בנין בע"מ מעשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
3. "מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י פרלסיסטמס פתרונות מעטפת בנין בע"מ.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

פרלסיסטמס פתרונות מעטפת בנין בע"מ

שם: _____

ת.ז: _____

כתובת: _____

ביתא רוטשילד בע"מ
 ח.פ. 515851194

פרלסיסטמס
 פתרונות מעטפת בנין בע"מ
 51579502

פרויקט: רוטשילד - פיגוי תבנית: מתכנן אלומיניום מס' חוזה: CONT-10-2317 בינוי
 ספק: [פרלסיסטמס פתרונות מעטפת בנין בע"מ] גרסה: [גרסת חוזה] סטטוס: [סטטוס חוזה]

נספח "ז"**פירוט ביטוחי המתכנן**

1. **ביטוח אחריות מקצועית** לכיסוי אחריותו של היועץ על פי דין בגין ממעשה ו/או מחדל מקצועי לרבות טעות ו/או השמטה של היועץ ו/או עובדיו ו/או אחריותו בגין הבאים מטעמו בקשר עם מתן השירותים, בגבולות אחריות של 2,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח יכלול כיסוי לאחריות היועץ בגין אובדן שימוש ו/או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, אובדן ו/או שחזור מסמכים, הפרת סודיות ואי יושר של עובדים. הביטוח יהיה בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת מתן השירותים, אף אם ניתנו בטרם נחתם ההסכם וכן יכלול תקופת גילוי מורחבת של 6 חודשים. הביטוח יורחב לשפות את החברה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי היועץ ו/או עובדיו ו/או אחריותו בגין הבאים מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידיו המבוטח. ואולם, מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותה המקצועית של החברה כלפי היועץ.
 2. **ביטוח אחריות מעבידים** לכיסוי תבורתו של היועץ על פי פקודת הנויקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התשי"ח-1980 כלפי עובדיו המועסקים במתן השירותים, בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית שתגרם להם תוך כדי ו/או עקב עבודתם, בגבולות אחריות של 20,000,000 ₪ לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח לא יכלול סייג בדבר שעות עבודה, העסקת נוער כחוק וכן בדבר חבות היועץ כלפי קבלנים וקבלני משנה (היה וייחשבו לעובדי היועץ). הביטוח יורחב לשפות את החברה היה ותיחשב למעביד של מי מעובדי היועץ או אם ייקבע כי היא נושאת בחובות מעביד כלפי מי מעובדי היועץ.
 3. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** לכיסוי אחריות היועץ על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו (לרבות במפורש החברה), בגבולות אחריות של 2,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח לא יכלול סייג בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח יורחב לשפות את החברה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי היועץ ו/או אחריותו בגין הבאים מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
- תנאים כלליים לכל הפוליסות –**
1. "החברה" לצורך הביטוחים הנ"ל הינה לרבות חברת אם ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או עובדיהן ו/או מנהליהן.
 2. נוסח הפוליסות (למעט אחריות מקצועית) לא יפתח מהנוסח הידוע כ"ביט" או נוסח מקביל לו אצל מבטח אחר.
 3. האחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית תחול על היועץ בלבד, ובשום מקרה לא על החברה.
 4. הפרת תנאי הפוליסות על ידי היועץ בתום לב לא תפגע בזכויות החברה לקבלת שיפוי על פי הפוליסות.
 5. הביטוחים הנ"ל יהיו ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי החברה, והמבטח יוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה.
 6. הפוליסות יכללו סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי החברה, עובדיה ומנהליה, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בודון.
 7. הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו ולא יצומצמו, במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה מראש ובכתב של 30 יום לחברה.

פרטים נוספים ניתן למצוא בכתובת: 515851194

פרויקט: רחשילד – פנימי תכנית מתכנן אלומיניום מס' חוזה: CONT-10-2317 בי"מ
 ספק: [חברה] גרסה חוזה: סטטוס: [סטטוס חוזה]

© נקסלר. ברגמן ושות' רחשילד בע"מ
 515851194

**נספח ז' " אישור על קיום
ביטוחי המתכנן**

תאריך הנפקת האישור		אישור קיום ביטוחים						
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.								
מבקש האישור הראשי	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח	מעמד מבקש האישור				
שם:	שם:	שם:	אופי העסקה:	☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכיון ☐ קבלני משנה ☐ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים ☐ אחר: _____				
מ/ז.פ. 515851194	מ/ז.פ.	מ/ז.פ.	העיסוק המבוטח:					
מען:	מען:	מען:						
יוני נתניהו 1, אור יהודה	תיאור הקשר למבקש האישור הראשי:							
כיסויים								
סוג הביטוח	מספר הפוליסה ***	נוסח ומהדורת הפוליסה **	תאריך תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח	השתתפות עצמית (אין חובה להציג נתון זה)	מטבע	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים ****
צד ג'					2,000,000		₪	321 328 309 315 307 302
אחריות מעבידים					20,000,000		₪	319 328 309
אחריות מקצועית					2,000,000		₪	321 328 327 332-6 חודשים 303 301

פרויקט: רוטשילד - פינוי תבנית: מתכנן אלומיניום מס' חוזה: CONT-10-2317 ביטוי
ספק: [REDACTED] גרסה: [גרסת חוזה] סטטוס: סטטוס חוזה

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):
38 040

ביטול/שינוי הפוליסה*
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

* באישור ביטוח כללי ואישור על הסכמה לעריכת ביטוח ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

** שדות אלה יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד.

*** שדות אלה לא יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח.

**** יש לציין קוד כיסוי בהתאם לרשימה הסגורה המנויה בנספח ד' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. במקרה של קודי כיסוי הכוללים בתוכם הנדרש למלא, יש להציג בנוסף את המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה.

פרויקט: רוטשילד – פינוי תביעה: מתכנן אלומיניום מס' חוזה: CONT-10-2317 בינוי
ספק: [REDACTED] גרסה: [גרסת חוזה] סטטוס: [סטטוס חוזה]

נספח "ח"רשימת התכניות והמסמכים שעל היועץ להנפיק

1. מפרט טכני מיוחד .
2. פרטי ביצוע/פרטים עקרוניים לפי צורך .
3. רשימות אלומיניום מלאות .
4. כל רשימות/פרטי אלומיניום המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547

כל המסמכים והתוכניות יערכו בשפה העברית .

פרקסיס סטמס
מתרגמת/ממסמכת בין-לשונית
515719502

ביתא-בוסטילד בע"מ
ח.פ. 515851194

פרויקט: רוטשילד – פיצוי תבנית: מתכנן אלומיניום מס' חוזה: CONT-10-2317 בינוי
ספק: [REDACTED] גרסה: [REDACTED] גרסת חוזה: [REDACTED] סטטוס: [REDACTED] סטטוס חוזה: [REDACTED]

נספח "ט" "

דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

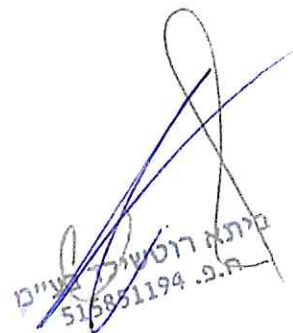
לכבוד :

ביתא רוטשילד בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד 715
515851194
4

(המוזמין)

אני הח"מ פרל סיסטם ושות' לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- היפה בקשר עם [תיאור
עבודה], מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו והושלמו בהתאם להנחיותיי, לתכניותיי, בהתאם
לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני .

בכבוד רב ,

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

פרויקט: רוטשילד - פינוי תבנית: מתכנן אלומיניום מס' חוזה: CONT-10-2317 בינוי
ספק: [REDACTED] גרסה: [REDACTED] גרסת חוזה: סטטוס: [REDACTED] סטטוס חוזה: [REDACTED]

נספח י'''

דוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

ביתא רוטשילד בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד 715
515851194
ג.א.נ.

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התיקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר חיפה עפ"י חוזה מיום [תאריך חתימת החוזה] או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקיז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקיז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחתימת המתכנן:

פרלס סטמס
פתרונות מעטפת בנין בע"מ
515779502

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי הי"ה

שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה")
ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

חתימה וחתימת עו"ד/רו"ח _____ : תאריך _____ :

ביתא רוטשילד בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד 715
515851194
ג.א.נ.

פריקט: רוטשילד - פיוני תבנית: מתכנן אלומיניום מס' חוזה: CONT-10-2317 פיוני
ספק: _____ גרסה: _____ גרסת חוזה: _____ סטטוס: _____ סטטוס חוזה: _____

מחיר השרות ליעוץ אלומיניום :

מתחם A – 61,250 ₪

מתחם B – 58,250 ₪

מתחם C – 77,000 ₪

סה"כ לפרויקט: 196,500 ₪ ✓

• תמחור בהתאם להסכם מסגרת מתאריך 13.12.2022

שלבי תשלום:

• 20% ייעוץ ראשוני (לאחר פגישת התנעה וכל הנדרש וטרם תחילת עבודה על רשימות)

• 30% עם שליחת רשימות לעיון

• 20% בסיום הכנת מפרט ורשימות למכר

• 10% לאחר בדיקת - Shop Drawing

• 10% לאחר בדיקת דירה לזוגמא או mockup

• 10% במשך הפיקוח עד מסירה.

שלבי תשלום - ע"פ חוזה זה

הסלום האלו, פ"ל של השרות
ז"ל החלטה כפי שיקרא

מאושר בנפוף לתיקונים

25/9/24

כחא דוטשילד בע"מ

תנאי תשלום : שוטף 30 45

אין הגבלת פגישות תכנון או ביקורים באתר.

תשלום במסירה לא מותנה בקבלת טופס 4 או בקבלת תעודת גמר.

הצעת המחיר אינה כוללת מע"מ

תוקף ההצעה 60 יום

• באחריות נציג המזמין לזמן בכל שלבי הפיקוח בפרויקט

• חתימה על ההצעה מהווה התחייבות המזמין לביצוע התשלום בעבור השירותים שיינתנו במסגרת הצעה זו אחרתאם

לשלב התשלום לעיל. הפרות: 1 תכנון וביצוע של כל מתחם יבוצע באופן עצמאי, ללא תלות בין המגרשים*

2 החשבון יוגש לכל מתחם בנפרד

3 היעץ ידאג לתקבל את צוות העובדים בהתאם לצורך

הריני לאשר הצעה זו:

תאריך: _____ שם העסק: _____ ח.פ/ע.מ: _____

איש/ת קשר: _____ טלפון: _____ חתימה+חותמת: _____

ניהול הפרויקט: _____

E-mail לקבלת חשבונית: _____ ת.יצאה למכרז: _____

פרטי הנהלת חשבונות: _____

*נא להחזיר חתום למייל

בברכה,

פרליסטמס פתרונות מעטפות בניין בע"מ

משרד: 09-8913447

PEARLSYSTEMS

Building Envelope Solutions Ltd.

לכבוד: ביתא רוטשילד בע"מ
 חברת דוניץ-אלעד החדשה
 חברת אפריקה תהחדשות עירונית בע"מ
 לידי: חב' אי.שטרן ניהול פרויקטים הנדסיים בע"מ
 הילה חסין – מנהלת תכנון
 אדריכל הפרויקט: גורדון אדריכלים.

הנדון: הצעת מחיר ליעוץ במשא אלומיניום בפרויקט מתחם רוטשילד, קרית אליעזר, תיפה
 חברת פרלסיסטמס פתרונות מעטפת בניין בע"מ מתכבדת להגיש הצעת מחיר עבור יעוץ, תכנון ופיקוח על סעיף
 האלומיניום.

תיאור הפרויקט, אינפורמציה רלוונטית לפי תיאור המנהל:

מתחם A – 225 יח"ד

מתחם B – 205 יח"ד

מתחם C – 330 יח"ד

(כל מתחם יצא למכרז נפרד)

תיאור השרות יעוץ אלומיניום:

1. ישיבות עם האדריכל ויזם לבניית קונספט.
2. ישיבה עם היזם ומנהל הפרויקט בכדי לבנות תקציב יעד.
3. בדיקת דרישות המזמין והתאמתם לדרישות התקן.
4. ביצוע אומדן לפי האלטרנטיבות.
5. יעוץ לאדריכל בבניית רשימת האלומיניום.
6. בניית מפרט אלומיניום לפי הנחיית האדריכל ורשימות האדריכל.
7. הפקת מכרז הכולל רשימת אלומיניום, פרטים לפי הצורך ומפרט טכני.
8. תכנון פרטים ייחודיים לפרויקט כולל פרטי איטום ובדיקת חישובים סטטיים לפי הצורך.
9. המלצות על יצרני אלומיניום וחומרים לפי הצורך.
10. בדיקת הצעות המחיר מבחינת דרישות טכניות וכלכליות ואישור קבלן האלומיניום.
11. בדיקת תכניות ביצוע (Shop Drawing) של יצרן האלומיניום, אישור לאחר התאמת התוכניות לדרישות.
12. הגדרת דירה לדוגמא או mockup ואישור.
13. פיקוח עליון באתר ובמפעל היצרן בשלבים השונים ולפי הצורך כולל בניית לוחות זמנים.
14. אישור מסירה